

1515144-10.2017.8.26.0562

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Alexandre Betini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Júri/Execuções

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... condenação pela prática de crime de tráfico de drogas pela Egrégia 1ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus, Estado da Bahia, no ano de 2006 (processo CNJ n. 7000004-73.2013.8.26.0482).

Com base em tais fundamentos e levando-se em conta os antecedentes criminais acima citados, além do fato de ter o réu incidido em uma qualificadora do artigo 121 do Código Penal, fixo a pena base ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Júri/Execuções

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1515144-10.2017.8.26.0562 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515144-10.2017.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 142379 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 1824/2017/200 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 1824/2017/200 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 1824/2017/200 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 2007001 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 1824/17/200 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 2007001 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 1824/17/200 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS, 2007001/2017 - DEL.INV.EX.SEQ.SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROGERIO ARAUJO DOMINGOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Betini

VISTOS.

PAULO ROGÉRIO ARAÚJO DOMINGOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, III do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 4 de julho de 2017, por volta da 1 hora, na Rua Joaquim Nabuco, defronte ao número 88, Bairro Vila Matias, nesta cidade e comarca de Santos, mediante emprego de meio

cruel, com animus necandi, efetuou golpes com um pedaço de pedra contra a vítima Rafael Cardoso dos Santos, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico de fls. 205/208, que foram a causa de sua morte.

Nesta data, submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta comarca, o corpo de jurados acolheu a tese de ter o réu praticado homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel contra a vítima Rafael Cardoso dos Santos.

Atento à decisão do Conselho de Sentença, passo à fixação da pena do réu.

Na primeira fase da aplicação da pena, o juiz deve observar a regra prevista no artigo 59 do Código Penal, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias e consequências do delito, de modo que haja reprovação e prevenção do crime. Além disso, deve observar o mínimo e o máximo da pena cominada a cada delito.

Verifico que o réu ostenta extensa folha de antecedentes criminais, constando a prática de delitos nas comarcas de Santos, Guarujá, Campinas e Jundiaí, em sua maioria crimes contra o patrimônio, além de já ter sido condenado perante a Egrégia 1ª Vara do Júri da Capital do Estado de São Paulo pela prática de homicídio praticado em 1990 (processo CNJ n. 7005300-78.1994.8.26.0050), bem como possuir condenação pela prática de crime de tráfico de drogas pela Egrégia 1ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus, Estado da Bahia, no ano de 2006 (processo CNJ n. 7000004-73.2013.8.26.0482).

Com base em tais fundamentos e levando-se em conta os antecedentes criminais acima citados, além do fato de ter o réu incidido em uma qualificadora do artigo 121 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, fixando-a em dezoito anos de reclusão. Tais critérios atendem o disposto no já citado artigo 59 do Código Penal e servem para reprovar e prevenir o crime praticado pelo réu, além de observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O réu não confessou o delito doloso contra a vida, apenas afirmando que teria dado duas pauladas nas costas da vítima para supostamente defender terceira pessoa, ao passo que o laudo de exame necroscópico de fls. 205/208 atestou que o ofendido foi atingido por inúmeros golpes na cabeça efetuados com uma pedra de concreto apreendida ao lado do cadáver com marcas de sangue e fotografada no laudo de fls. 259/267, mais especificamente à fl. 263. Não faz jus, portanto, ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d" do Código Penal. Essa a interpretação pacífica da Súmula 545 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, verifico que o réu é reincidente em virtude de condenação definitiva anterior em decisão prolatada pela Egrégia 4ª Vara Criminal da comarca de Santos/SP – processo CNJ número 7000177-46.2016.8.26.0562, com data de trânsito em julgado para o réu em 29 de fevereiro de 2016, portanto em menos de cinco anos dos fatos do presente processo, nos termos dos artigos 61, I, 63 e 64, I do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena base para alcançar uma pena de vinte anos de reclusão, usando novamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalto a desnecessidade de formulação de quesito para o reconhecimento de circunstância agravante, na forma do artigo 492, I, "b" do Código de Processo Penal, embora a questão tenha sido objeto dos debates.

O crime de homicídio qualificado possui natureza hedionda, motivo pelo qual o réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos dos artigos 33, § 2º, "a" e § 3º, 59, III do Código Penal e artigos 1º, I e 2º, § 1º da Lei n. 8.072/90, na redação vigente à época dos fatos aplicável ao réu pelo princípio do tempus regit actum.

Ante o exposto, condeno PAULO ROGÉRIO ARAÚJO DOMINGOS à pena de vinte anos de reclusão em regime inicialmente fechado, como incurso no artigo 121, § 2º, III do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária de 100 UFESPs, na forma do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, haja vista ter contratado defensor constituído, não se justificando a manutenção da gratuidade de justiça.

Tendo em vista a gravidade do delito e as lesões causadas na vítima, além do fato de ser o acusado morador de rua, deve ser garantida a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, assim como a aplicação da lei penal, motivo pelo qual se faz necessária a manutenção de sua custódia cautelar, razão pela qual

não poderá recorrer em liberdade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, restando justificada em concreto e não em abstrato essa manutenção do réu no cárcere.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e cumpra-se o Provimento 733/2000 do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Publicada em plenário, às 18 horas e 50 minutos, saindo intimados os presentes.

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Santos, 12 de abril de 2022.

ALEXANDRE BETINI
Juiz Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA